

1501034-61.2020.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Carolina Hispagnol Marchi

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2115810/2020 - 01º D.P. CARAPICUIBA, 11351962 - 01º D.P. CARAPICUIBA, 2245/20/427 - 01º D.P. CARAPICUIBA, 2115810 - 01º D.P. CARAPICUIBA, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba

1ª Vara Criminal

Avenida Desembargador Doutor Eduardo Cunha de Abreu, nº 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501034-61.2020.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501034-61.2020.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2115810/2020 - 01º D.P. CARAPICUIBA, 11351962 - 01º D.P. CARAPICUIBA, 2245/20/427 - 01º D.P. CARAPICUIBA, 2115810 - 01º D.P. CARAPICUIBA, 2245/20/427 - 01º D.P. CARAPICUIBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SAMUEL LOPES FIGUEIREDO

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carolina Hispagnol Marchi

Vistos.

SAMUEL LOPES FIGUEIREDO, qualificado nos autos às fls. 04/05, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO como incurso no artigo 33, caput da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 11 de maio de 2020, às 21 horas, na Rua Maria Fausta Martins, nº 01, nesta cidade e Comarca de Carapicuíba, trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, 919 (novecentos e dezenove) porções de cocaína pulverizada, com peso líquido de 440,61 gramas, 78 (setenta e oito) porções de Cannabis Sativa L, popularmente conhecida como maconha, com peso líquido de 171,74 gramas e 30 (trinta) porções de cocaína petrificada - crack, com peso líquido de 6,72 gramas;

substância que causa dependência física ou psíquica, o fazendo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Cf. auto de exibição e apreensão de fls. 09/10 e Laudo de Constatação de fls. 12/15).

Segundo a denúncia, na data sobredita, policiais militares foram verificar notícia anônima dando conta da venda de drogas em local conhecido. Então, de posse das características informadas, os policiais divisaram o denunciado, que possuía as mesmas características anteriormente mencionadas e decidiram pela abordagem. Ocorre que, ao notar a presença policial, SAMUEL tentou empreender fuga, contudo, foi detido. Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado, mas no interior das duas sacolas que estavam com o denunciado foram localizadas 919 (novecentas e dezenove) porções cocaína, 78 (setenta e oito) porções de maconha e 30 (trinta) porções de crack, bem como a quantia de R\$55,00 (cinquenta e cinco reais), fruto da mercancia ilícita já realizada. Informalmente, SAMUEL confessou a traficância, afirmando que estava naquele local há quinze dias vendendo drogas. A natureza, quantidade, circunstância da apreensão da droga e a forma de acondicionamento, evidenciam que as substâncias se destinavam a entrega a consumo de terceiro. A denúncia foi recebida em 15 de maio de 2020 (fl. 59).

Citado por edital (fl. 86), o acusado apresentou resposta à acusação (fl. 95).

Na presente audiência de instrução, debates e julgamento, foram afastadas as hipóteses de absolvição sumária. Ainda, procedeu-se a oitiva de uma testemunha, sendo decretada a revelia do acusado.

Encerrada a instrução, o Ministério Público apresentou alegações finais, pugnando pela procedência da ação penal, nos exatos termos da denúncia, requerendo, ainda, a prisão preventiva do réu. Por seu turno, a defesa de Samuel Lopes Figueiredo requereu absolvição por falta de provas e, subsidiariamente, pela aplicação da pena no mínimo legal, aplicação do privilégio, com regime inicial mais brando e substituição pelo artigo 44 do Código Penal, sendo contrário à decretação da prisão preventiva.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A presente ação penal é procedente.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), pelo boletim de ocorrência (fls. 06/08), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 09/10), pelo laudo de constatação das drogas (fls. 12/15), pelo laudo de exame químico toxicológico (fls. 82/84), estes dois últimos positivos para as drogas apreendidas, bem como pela prova oral colhida.

A autoria também é inconteste.

Em solo policial, a testemunha Rafael Francisco Verbel, policial militar, disse que estava em patrulhamento, quando receberam uma denúncia anônima informando que pelas imediações do bairro Vila Menk, "Favela do Murão", existia uma pessoa de calça jeans e blusa preta traficando drogas. Ao chegarem no referido endereço, perceberam que um indivíduo saiu correndo levando consigo duas sacolas nas mãos. Sabendo que ali trata-se de um local conhecido nos meios policiais por ser ponto de tráfico de drogas, desceram da viatura e iniciaram acompanhamento a pé, sendo o indivíduo, que logo depois passaram a saber chamar-se Samuel Lopes Figueiredo, detido pelo SD PM Oliveira. Após a detenção, iniciaram a busca pessoal, encontrando com Samuel as referidas sacolas e no interior delas 919 porções de substância esbranquiçada semelhante à cocaína, 78 papéletes de substância esverdeada semelhante à maconha e 30 pedras de substância amarelada semelhante ao crack, bem como cinquenta e cinco reais em espécie. Ao ser questionado sobre as substâncias, o acusado respondeu que há quinze dias encontrava-se naquele ponto vendendo drogas. Diante dos fatos, foi dado voz de prisão em flagrante delito ao Samuel Lopes Figueiredo, pelo crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06 (fl. 02). Em juízo, prestou depoimento similar àquele produzido na fase inquisitiva, não havendo contradições. Acrescentou que o acusado tinha as mesmas características narradas na denúncia. Havia outras pessoas próximas a eles, mas era ele quem estava na posse das duas sacolas, em que encontradas as drogas. Não conhecia o acusado antes. Confirmou o encontro de cerca de R\$ 50,00 ou R\$ 55,00 com o acusado.

O testemunho do policial também é firme e coerente, não se tendo sequer aventado

eventual predisposição de caráter pessoal no sentido de prejudicar o réu. Prevalece, assim, a presunção de correção de conduta e de idoneidade desse agente público. Nesse sentido:

“Preconceituosa é a alegação de que o depoimento de Policiais é sempre parcial, vez que, não estando eles impedidos de depor, o valor probante de suas palavras não pode ser sumariamente desprezado, máxime quando estas se harmonizam com os demais elementos colhidos no processo e nada indique que tivessem eles a intenção de prejudicar inocentes” (TACRIM-SP - AP - Rel. Gonzaga Franceschini - RJD 18/80).

“Sem o menor cabimento desmerecer a prova testemunhal, com o argumento genérico de que se cuidou de depoimento de policiais. O policial é agente do Estado e exerce função pública, dedicada exatamente à prevenção e à repressão do crime, em suas várias modalidades. Desmerecer seus testemunhos apenas pela natureza da função que exerce, a par de não ter suporte em qualquer preceito legal, implicaria num imposto preconceituoso e desarrazoado atestado de inidoneidade de toda uma corporação” (TJSP - AP - 1ª C. - Rel. Marcial Hollanda - j. 10.04.95 - RT 721/414).

Tal depoimento encontra total consonância com aquele que já havia sido prestado na fase inquisitorial, sendo no mesmo sentido o depoimento de seu colega de farda naquela oportunidade. Outrossim, nem se discute quanto à legitimidade da atuação dos agentes, inexistindo quaisquer motivos plausíveis para acusarem o réu injustamente. Ademais, não houve contradita contra as testemunhas na forma e momento processuais próprios, de sorte que, por serem seus relatos harmônicos, lógicos e congruentes entre si e com os demais elementos de convicção carreados aos autos, não contém qualquer eiva, sendo, portanto, imparciais e fidedignos.

Na Delegacia de Polícia, o acusado Samuel Lopes Figueiredo permaneceu silente (fls. 04/05). Em juízo foi decretada sua revelia.

Do contexto probatório, dúvidas não restam acerca da prática do delito pelo acusado, mormente diante do depoimento do policial militar ouvido em juízo, o qual ratificou seus relatos e de seu colega de farda na fase policial, confirmando ter logrado êxito deter o acusado, que tinha as mesmas características informadas na denúncia anônima e após a tentativa de fuga, na posse das sacolas contendo drogas e dinheiro, tudo em total consonância com o auto de exibição e apreensão, laudo de constatação e laudo químico-toxicológico das drogas.

A outro giro, não cumpriu a Defesa com seu ônus probatório, sequer tendo o acusado comparecido em juízo para apresentar sua versão dos fatos, não havendo, ainda, quaisquer indícios de que os fatos se deram de maneira distinta da descrita na denúncia, afastando-se a tese defensiva.

Ressalta-se ainda ser irrelevante não ter o acusado sido encontrado em atitude direta de venda, pois basta a conduta inserida em qualquer dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei 11343/06, para a configuração do crime, em que o dolo é genérico. Portanto, não é indispensável para o caso a prova efetiva e direta de qualquer ato de comércio clandestino de droga ou de associação para tanto, bastando o conjunto de indícios e presunções (circunstâncias ligadas ao fato probando) que envolve o agente acusado.

Nesse contexto, à vista da prova oral colhida, das circunstâncias do flagrante, da relevante quantidade, natureza variada e forma de acondicionamento das drogas, embaladas e prontas para a venda, do dinheiro apreendido e dos depoimentos das testemunhas, forçoso concluir, com segurança, que sua destinação era o comércio ilícito de entorpecentes.

Impossível o reconhecimento da causa de diminuição prevista no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, tendo em vista a reincidência do acusado (certidão de fls. 104/106), o que denota não ser iniciante no mundo do crime, dedicando-se às atividades criminosas.

Por fim, há que se considerar a circunstância atenuante da menoridade relativa, porquanto à época dos fatos contava com idade de 20 anos, nos termos do art. 65, inciso I, do mesmo Codex (fls. 04/05).

Assim, comprovadas a autoria e a materialidade do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, passo a fixar a pena, nos termos do artigo 68, do

Código Penal.

Na análise das circunstâncias preponderantes do artigo 42 da Lei nº 11.343/06 sobre o artigo 59 do Código Penal, em que pese a primariedade do acusado (FA de fls. 32/33 e 73/76; certidão de fls. 34 e 35/36), há que se considerar a relevante quantidade de droga apreendida, em relação ao crack, sua natureza, substância esta com maior poder devastador, além de colocar em potencial risco a saúde pública, sendo, pois, necessária maior reprovação da conduta do agente, razão pela qual fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 7 (sete) anos, 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, no mínimo legal.

Na segunda fase, concorrendo a circunstância atenuante da menoridade relativa, prevista no art.65, inciso I, do Código Penal, com a circunstância agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, conforme certidão de fls. 104/106, em sendo aquela preponderante sobre esta, atenuo a pena em 1/12, fixando-a em 6 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 687 (seiscentos e oitenta e sete) dias-multa, no mínimo legal.

Na terceira fase, não concorrem causas de diminuição e de aumento de pena, motivo pelo qual mantenho a pena anteriormente imposta, a qual torno definitiva para o réu.

O acusado está sendo condenado pela prática de crime de tráfico de drogas, delito equiparado ao hediondo e isto porque - segundo a correta exegese - os delitos de natureza diferenciada, devem receber tratamento diferenciado (artigo 2º, da Lei 8072/90). De acordo com o artigo 2º, parágrafo 1º, da lei dos crimes hediondos, com a redação alterada pela Lei 11.464/2007, a pena por este crime há de ser cumprida inicialmente em regime fechado. E, ainda que assim não fosse, trata-se de acusado reincidente, denotando não ser outro regime suficiente a atingir as finalidades da pena.

Ante ao exposto e por tudo o que dos autos consta JULGO PROCEDENTE a presente ação penal movida pela JUSTIÇA PÚBLICA e o faço para condenar SAMUEL LOPES FIGUEIREDO, qualificado nos autos às fls. 04/05, ao cumprimento da pena de 6 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime inicial FECHADO, e pagamento de 687 (seiscentos e oitenta e sete) dias-multa, no mínimo legal, com correção monetária no momento da execução, por infração ao artigo 33, caput da Lei nº 11.343/06.

Impossível a substituição da pena por restritivas de direitos ou a concessão de sursis, diante do quantum da pena.

No mais, tendo em vista que o acusado descumpriu as medidas cautelares que lhe foram impostas às fls. 44/46, deixando de comparecer à presente audiência, sendo citado e intimado por hora certa ante a suspeita de ocultação, demonstrando, outrossim, ser alheio às determinações judiciais impostas, sendo necessária a medida, ainda, para o fim de assegurar a aplicação da lei penal, acolho a manifestação do Ministério Público e DECRETO a prisão preventiva do acusado, com fulcro nos artigos 282, parágrafo 4º, e 312, §1º, e 313, incisos I e II, todos do CPP. Expeça-se mandado de prisão de imediato.

Não há que se falar em detração, visto que, neste momento processual, impossível analisar as condições subjetivas que eventualmente a autorizam, que serão analisadas na fase de execução da pena.

Como efeito da condenação, por força da regra do art. 91, II, "b", do Código Penal, c.c. art. 63, da Lei n. 11.343/06, determino a perda dos bens apreendidos nas fls. 09/10 dos autos em favor da União, devendo o numerário ser transferido ao FUNAD, assim como autorizo a incineração da droga, caso ainda não realizada.

Oficie-se à autoridade policial para que seja enviado o comprovante do dinheiro apreendido nos autos (fls. 09/10).

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas judiciais, ressalvada eventual hipótese de gratuidade processual.

Com o trânsito em julgado, oficie-se à Justiça Eleitoral, para os fins do artigo 15, inciso III da Constituição da República e ao IIRGD. Expeça-se guia de execução definitiva da pena.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

P.I.C.

Carapicuíba, 25 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA